

1516412-58.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197060/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 26252560 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2197060 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY COMINI MARQUES FERREIRA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516412-58.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516412-58.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197060/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 26252560 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2197060 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY COMINI MARQUES FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Wesley Comini Marques Ferreira foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte, c.c artigo 14, inciso II, e com o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, no dia 20 de julho de 2022, por volta das 21h57min., na Estrada do Campo Limpo, altura do numeral 899, cruzamento com a Rua Januário Zigaro, Jardim Maria Rosa, nesta cidade e Comarca da capital, em plena pandemia do coronavírus (COVID 19), agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com Matheus Pimentel da Silva (já falecido) e outro indivíduo não identificado, tentou subtrair, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda CG 160 Titan, de placa GHY9I07, de propriedade de Sandra Maria Batista, sendo que a violência empregada somente não

resultou na morte das vítimas Ezequiel R. N. Silva, além dos policiais Rafael S. Oliveira, Gabriel D.L. Brazão e Daniel S. Dutra, por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

O réu foi preso em flagrante delito e, no mesmo dia, a respectiva prisão foi convertida em preventiva (fls. 34/37).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 02 de agosto de 2022 (fls. 107/111).

O réu foi regularmente citado (fls. 165) e apresentou resposta à acusação (fls. 116/120).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a sua absolvição e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso para inicial cumprimento de pena.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente em parte.

A materialidade está comprovada pelo auto de avaliação (fl. 20) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada, senão vejamos:

A vítima, Ezequiel Ramos Do Nascimento Silva, relatou que estava indo trabalhar quando parou atrás de um ônibus, oportunidade em que dois indivíduos chegaram também de moto e deram voz de assalto. A vítima então acelerou a motocicleta, pois viu uma viatura de polícia. Em seguida, ouviu dois disparos de arma de fogo e os roubadores caídos ao solo.

A testemunha Nelson Ribeiro Costa relatou que estava saindo de casa quando viu o fato acontecendo. Eram dois rapazes em uma motocicleta tentando tomar a motocicleta da vítima. Conta que escutou os tiros.

A testemunha Rafael Silva Oliveira, policial militar, relatou que estava em patrulhamento quando a equipe visualizou 03 motos. Em uma das motocicletas o motorista tentava arrancar a vítima de sua moto, quando ouviu dois estampidos, oportunidade em que a guarnição disparou também e os réus foram baleados.

A testemunha Gabriel de Lima Brazão, policial militar, contou os mesmos fatos.

A testemunha Daniel Silva Dutra, policial militar, contou a mesma versão do colega de farda.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu negou os fatos.

Pois bem.

Após a instrução processual percebe-se que o tipo penal mais adequado ao caso em tela é o de roubo qualificado- previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal. Isto porque, o réu não estava armado, nem tampouco o seu comparsa- falecido no dia em questão- e ninguém soube detalhar ao certo a existência de uma terceira motocicleta- co-autora do delito.

Com efeito, desclassifico o delito e passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal, vinte anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

O crime foi praticado durante estado de calamidade pública, qual seja, a pandemia decorrente do COVID-19, razão pela qual a pena seria agravada em 1/6. Porém, como o réu é menor de 21 anos, e considerado que confessou o delito sua pena não sofrerá alteração nesta fase.

Na terceira fase presente a causa de aumento do parágrafo 3º do artigo 157- aumento a metade- e diminuo a pena em 1/4 porque quase o delito se consumou. Com isso fixo uma pena em definitiva em quatro anos seis meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias multa.

Tendo em vista a grave ameaça- e a dinâmica do crime- fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Wesley Comini Marques Ferreira como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, II, c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de em quatro anos seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de onze dias-multa. O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA